

ORIGINAL

TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. de la C. 89

INFORME POSITIVO

28 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:



La Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración recomienda la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 89 **sin enmiendas**.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta de la Cámara 89, tiene como objetivo "...ordenar al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierras proceder con la liberación de las restricciones y las condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, del predio de terreno marcado con el número once (11) en el plano de subdivisión de la finca Santa Ana, sita en el Barrio Pastos de la jurisdicción municipal de Coamo, Puerto Rico y adquirida por don Julio Rivera Martínez y doña Eufemia Martínez Colón, hoy fallecidos, a los fines de permitir la segregación de esta finca a favor de sus hijos herederos."

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico requirió la presentación de memoriales explicativos a la Autoridad de Tierras y en aras de contar con un análisis más abarcador de la medida, se solicitaron los memoriales explicativos recibidos en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes.

Luego de evaluar el Informe Positivo emitido por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, esta Comisión examinó los documentos que forman parte del expediente legislativo, así como los planteamientos presentados por la Autoridad de Tierras

de Puerto Rico en relación con la Resolución Conjunta de la Cámara 89.

La medida tiene como propósito liberar las condiciones y restricciones impuestas bajo el Título VI de la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, sobre una finca ubicada en el barrio Pastos del municipio de Coamo, adquirida originalmente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Agricultura. El predio, identificado con el número once (11) en el Plano de Subdivisión de la finca Santa Ana, cuenta con una cabida de 10.9856 cuerdas y se encuentra sujeto a las restricciones establecidas bajo dicho estatuto.

Según surge del expediente, los titulares originales, Julio Rivera Martínez y Eufemia Martínez Colón, ambos fallecidos, dejaron como sucesores a sus herederos, quienes han solicitado la segregación del predio con el propósito de dividirlo en terrenos independientes que puedan ser adjudicados entre ellos y destinados al establecimiento de sus respectivas residencias.



La Autoridad de Tierras de Puerto Rico manifestó una posición no favorable a la medida, fundamentando su determinación en las restricciones legales aplicables a las propiedades adquiridas bajo el Título VI de la Ley de Tierras. La agencia sostiene que las condiciones de no segregación y conservación del uso agrícola fueron aceptadas por los titulares al momento de adquirir la propiedad y que, conforme al marco legal vigente, la Autoridad se encuentra impedida de autorizar administrativamente segregaciones a favor de segundos o terceros titulares en terrenos sujetos a las restricciones del Título VI.

Esta Comisión reconoce la importancia de los planteamientos de la Autoridad de Tierras y la política pública dirigida a preservar los terrenos agrícolas. No obstante, entiende que las limitaciones existentes para atender administrativamente situaciones particulares como la que presenta esta medida justifican la consideración de una intervención legislativa.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

Del análisis realizado por esta Comisión, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN

Esta Comisión entiende que la intervención legislativa propuesta mediante la R. C. de la C. 89 permite atender una situación familiar y sucesoral particular, procurando

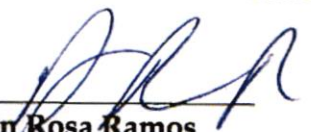
brindar a los herederos la oportunidad de establecer sus residencias en los terrenos objeto de la medida. Lo anterior debe ponderarse tomando en consideración la realidad actual de la propiedad y las necesidades de sus sucesores.

En ese sentido, esta Comisión entiende que la intervención legislativa propuesta mediante la R. C. de la C. 89 permite atender una situación particular sin que ello implique desconocer la importancia de preservar el patrimonio agrícola de Puerto Rico.



En virtud de lo antes expuesto, esta Honorable Comisión previo estudio y consideración de la **Resolución Conjunta de la Cámara 89**, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo su aprobación **sin enmiendas**.

Respetuosamente sometido,



Jeison Rosa Ramos

Presidente

Comisión de Agricultura